

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 요구 및 통보

감 사 명 : 사적 노무에 관한 특정감사

제 목 : 직무관련자와의 사적 거래 신고 의무 위반

관계부서 : □□팀

내 용

1. 사건 개요

공사 □□팀 A는 2024년 5월 경, 본인의 논문 ‘시니어 ■■■의 ■■■연구’의 작성을 위하여 관련 기초자료로 삼기 위한 설문조사를 ◆◆업체(이하 “◆◆”라고 한다)에 의뢰하여 2024년 7~10월 설문을 진행하였다.

한편, 이 과정에서 ◆◆ 담당자¹⁾와의 사적 친분과 공사 지위, 직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통해 특혜를 제공받았다는 의혹이 제기되어 감사가 진행되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제9조 제1항에서는 공직자²⁾ 자신, 배우자, 직계존비속 또는 특수관계사업자 등이 공직자 자신의 직무관련자와 물품·용역·공사 등의 계약을 체결한다는 것을 사전에 안 경우에는 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하도록

1) 해당직원은 ◆◆ 888팀의 R부장으로 A의 개인논문 설문조사 과업을 총괄함

2) ‘공직자’에는 공직유관단체 및 기관의 장과 그 임직원이 모두 포함되므로 공사 직원 또한 이해충돌방지법의 적용을 받음

규정함으로써 공직자의 부정한 사익추구 행위를 막고 직무수행의 공정성을 담보하게 하여 이해충돌상황을 적절히 관리 및 통제토록 하고 있다.

그리고 이를 위반할 경우 이해충돌방지법 제26조에 따라 징계처분을 하도록 정하고 있고, 같은 법 제28조 제2항에 따라 2천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사를 통해 확인한 결과, A는 [표]와 같이 2021~2022년 ○○팀에 근무하면서 ◆◆ ☎☎팀 R 부장과 직무상 계약 관계에 있었다.

[표] 2021~2024년 A와 ◆◆의 직무상 거래 및 지원 내역

연번	구분	건명(부서명) ¹⁾	기간	소요예산	비고
1	용역	★★ 광고 (○○팀)	2021. 7. 22. ~2021. 9. 30.	2,200만 원	한국언론진흥재단 위탁 계약
2	용역	♫♫사업 ▽▽ 광고 ²⁾ (○○팀)	2022. 11. 1. ~2022. 11. 30.	5,000만 원	한국언론진흥재단 위탁 계약
3	지원	◁▷부-◆◆공동 ☞☞설명회 ³⁾⁴⁾ (□□팀)	2024. 8. 30.	약 47만 원	◆◆ 사업 설명회 개최 지원

주: 1. 3개 사업 모두 중간 및 최종 결재자는 A이며 ◆◆의 담당자는 R 등임
2. ‘♫♫사업 ▽▽ 광고’의 경우 A가 의뢰한 개인논문 설문조사 홍보 방식과 상당 부분이 일치
3. ‘☞☞설명회’의 경우 ◆◆가 ▷▷부로부터 자체적으로 수입 받은 사업의 설명회를 공사가 지원 (공사 회의실 제공, 10여 개 설명회 참가자 모객 및 1:1 상담 지원 등)한 것으로 계획 예산은 1백만 원이나 실 집행액은 다과 및 음료비 475,080원임
4. 사업목적은 ☹☹ 소상공인 지원과 지역경제 활성화이며, ☹☹ 기부자 및 소상공인 매장에 투자한 사람을 대상으로 ☹☹ 내에서 누릴 수 있는 다양한 혜택을 제공하는 서비스로써, 이 과정에서 ◆◆가 보유한 플랫폼 및 기술 등을 활용하여 사업을 홍보함

자료: 관련 기안문 재구성

또한 A는 현 부서에서도 ◆◆와 업무상 협의³⁾를 하거나 2024. 6~7월 경 ◆◆의 R 등을 만나 부서 사업과 관련한 제안을 받기도 하였으며, 2024. 8. 30. ◆◆의 사업 설명회⁴⁾를 지원하는 등 ◆◆는 A의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 단체로서 이해충돌방지법 제2조 제5호 나목에 따라 A와 직무상 관련이 있는 자에 해당한다.

따라서 A는 본인의 직무관련자인 ◆◆와 2024. 7. 25.⁵⁾ 논문 설문조사 용역에 관한 계약을 체결하기에 앞서 사장에게 그 사실을 서면으로 신고하여 거래의 투명성과 직무 수행의 공정성을 담보하였어야 함에도 불구하고 이를 지키지 않음으로써 이해충돌방지법 제9조 제1항을 위반하였다.

관계자 의견 및 검토결과

A는 [표]의 1번 및 2번 계약은 이미 종료된 것이므로 ◆◆는 이해충돌방지법 제2조 제5호 다목(공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체)에서 일컫는 직무관련자에 해당하지 않는다고 답변하였다.

또한, 3번의 ◆◆ 사업설명회 개최 지원의 경우 ◆◆가 <<부로부터 수입 받은 사업이므로 한국관광공사는 계약 당사자가 아니라고 답변하면서, 단지 위 사업 설명회를 지원하기로 하여 공사 회의실 및 다과·음료비 등을 지원 및 제공한 것에 불과하므로 ◆◆는 본인의 직무관련자에 해당하지 않고 따라서 이해충돌방지법상 직무관련자와의 거래 신고 의무를 위반한 것이 아니라고 답변하였다.

3) 업무추진비 사용내역 및 외출신청서 기준, 2024. 5. 22., 2024. 6. 21. 등

4) 2024. 6~7월 경 제안 받은 내용 중 하나임

5) 최종견적서 수령일. 견적서 외의 별도의 계약서는 존재하지 않았다고 밝혔으며 1차 견적서는 2024. 6. 3. 최종 견적서는 2024. 7. 25.에 수령하였으므로 해당일자를 계약 체결일로 볼 수 있음

그러나 이해충돌방지법에서 정의하는 직무관련자란 ‘공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체’를 포함하며, A가 담당하고 있는 사업 등과 관련하여 ◆◆와 업무협의를 하였고, ◆◆로부터 사업 제안서를 받기도 하였으며, 실제로 그 사업의 제안을 일부 수락하여 설명회 개최를 지원하는 등 ◆◆는 A가 담당하는 직무 수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인에 해당하므로 A의 주장은 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정

A가 직무관련자와의 사적 거래를 신고하지 않은 것은 이해충돌방지법 제9조 제1항에 위배되는 것으로서 같은 법 제26조 및 공사 「징계규정」 제3조에 따른 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

- ① 「공직자의 이해충돌 방지법」 제9조 제1항을 위반한 관련자를 징계규정에 따라 징계처분(경징계)하시기 바라며,(징계)
- ② 또한, 관련자에 대해 「공직자의 이해충돌 방지법」 제28조 제2항에 따라 위반 사실을 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다.(통보)